

Bản án số:14/2025/HS-ST
Ngày 08-9-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Thu Hương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Bạ

Ông Nguyễn Thanh Minh

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Việt - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2025/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Phan Trọng L, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1989 tại phường T, tỉnh Thái Nguyên; Số CCCD: 019089013871, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 25/6/2021; Nơi cư trú: Tổ A, phường T, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Trọng C và bà Ngô Thị H; có vợ Nguyễn Thị Kim C1 và 03 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

+ Cháu Hoàng Anh C2, sinh năm 2008 (đã chết).

+ Cháu Hoàng Minh N, sinh ngày 09/6/2012.

Địa chỉ: Tổ dân phố C, phường T, Thành phố Hải Phòng.

- *Người đại diện hợp pháp của bị hại:*

+ Anh Hoàng Văn K, sinh năm 1971 và chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1986.

Đều trú tại: Tổ dân phố C, phường T, thành phố Hải Phòng.

+ Người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Hoàng Văn K.

- *Bị đơn dân sự:* Công ty TNHH X

Địa chỉ: Số A, tổ A phường T, tỉnh Thái Nguyên.

+ Người đại diện theo pháp luật: Anh Đỗ Trọng C3, Chức vụ: Giám đốc.

+ Người đại diện theo uỷ quyền của anh Đỗ Trọng C3: Anh Nguyễn Thanh S, sinh năm 1985; địa chỉ: Tổ dân phố T, xã Đ, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại đều vắng mặt tại phiên tòa và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phan Trọng L (*có giấy phép lái xe theo quy định*) làm hợp đồng lái xe cho công ty TNHH X (Công ty X), địa chỉ số nhà A, tổ A, phường T, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 12 giờ ngày 25/4/2025, L điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 20C-165.43 kéo theo rơ móc BKS 90R-003.18 của Công ty lưu thông trên đường Quốc lộ 18 theo hướng phường S (*nay là Chu Văn A*) đi Quảng Ninh để thực hiện công việc do Công ty G. Khi đến km 38 + 700 Quốc lộ A thuộc khu dân cư L, phường C, TP C, tỉnh Hải Dương (*nay là tổ dân phố L, phường C, thành phố Hải Phòng*) đây là khu vực đông dân cư và có biển cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên đang có hiệu lực và là đoạn đường thẳng, được trải nhựa áp phan bằng phẳng, lòng đường rộng 13m, giữa tim đường có vạch kẻ đường nét đứt màu vàng, phân chia đường thành hai chiều xuôi ngược, một hướng đi phường C, một hướng đi Quảng Ninh. Mỗi chiều xuôi ngược đều có 02 làn đường được phân chia bằng vạch kẻ đường nét đứt màu trắng. L điều khiển xe ô tô di chuyển đi bên phải theo chiều di chuyển của mình và đi ở làn trong cùng gần mép đường. Lúc này L phát hiện cháu Hoàng Anh C2, sinh năm 2008, trú tại khu dân cư C, phường C, TP C, tỉnh Hải Dương (*nay là tổ dân phố C, phường T, thành phố Hải Phòng*) điều khiển chở theo em trai là cháu Hoàng Minh N, sinh năm 2012 đang di chuyển ở bên mép đường

phải theo hướng ngược chiều với L, chuyển hướng sang bên trái đường. Do điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn nên khi phát hiện xe của cháu C2 đi tới, L đã không xử lý kịp làm phần đầu xe đạp điện va chạm vào phần bánh xe đầu tiên bên trái ô tô đầu kéo. Hậu quả cháu C2 tử vong tại hiện trường, cháu N bị thương tích tổn hại sức khỏe 19%.

Bản Kết luận giám định tử thi số 249/KLGĐTT-KTHS ngày 06/5/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H, kết luận: Nguyên nhân tử vong của cháu Hoàng A1 C3 là da chấn thương.

Bản Kết luận giám định số 194/KLTTCT, ngày 13/6/2025 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh H kết luận về tổn thương của cháu Hoàng Minh N: Chấn thương sọ não gây tụ máu ngoài màng cứng, vỡ xương chẩm, được điều trị nội khoa. Hiện ổn định. Chấn thương gãy xương bàn V chân phải, được bó bột. Hiện ổn định. Căn cứ thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu Hoàng Minh N tại thời điểm giám định là 19%, áp dụng phương pháp cộng tại thông tư.

Bản kết luận giám định số 1532/KL-KTHS ngày 20/6/2025 của Phòng K1 Công an T kết luận: Đối với video ghi lại diễn biến vụ tai nạn đã thu thập được không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

Bản kết luận định giá tài sản số 20/KLĐG, ngày 09/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản TP C thể hiện: Định giá tại thời điểm ngày 25/04/2025 tài sản được yêu cầu định giá như sau:

+ Đối với 01 xe ô tô đầu kéo gắn BKS 20C-165.43 sơn màu ghi, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2004. Tổng giá trị sửa chữa tài sản tại thời điểm định giá là: 60.000 đồng.

+ Đối với 01 xe đạp điện, màu đen, đã qua sử dụng, nhãn hiệu Kazuki-v3, số khung RNKY2DFHDMD501686, số máy HFT48V400WA5211000043 tổng giá trị sửa chữa tài sản tại thời điểm định giá là: 210.000 đồng.

Về việc thu giữ, xử lý đồ vật, tài liệu: Cơ quan CSĐT Công an Thành phố T đã quản lý 01 giấy phép lái xe hạng FC, số A, mang tên Phan Trọng L do Sở Giao thông vận tải tỉnh T cấp, có giá trị đến 24/06/2026, hiện đang được quản lý tại hồ sơ vụ án.

Đối với xe ô tô đầu kéo BKS 20C-16543 kéo theo rơ móc BKS 90R-003.18 Long điều khiển là tài sản của công ty TNHH X, sau khi xảy ra tai nạn bị hư hỏng nhẹ, công ty không yêu cầu bị can L phải bồi thường trách nhiệm dân sự. Đối với 01

xe đạp điện màu sơn đen, đã qua sử dụng là tài sản của vợ chồng ông Hoàng Văn K. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H (*nay là thành phố Hải Phòng*) đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Tại Cáo trạng số 08/CT-VKS-CL ngày 13/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng truy tố bị cáo Phan Trọng L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị đơn dân sự không yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét về bồi thường thiệt hại nào khác.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Tòa án:

Tuyên bố bị cáo Phan Trọng L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Các khoản 1, 2, 5 Điều 65 của BLHS; khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của BLTTHS; Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo 15 tháng đến 18 tháng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Phan Trọng L cho UBND phường T, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. Về xử lý vật chứng: Trả bị cáo Phan Trọng L 01 giấy phép lái xe. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. Về án phí: Bị cáo Phan Trọng L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an Thành phố T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, truy tố, phù hợp nội dung biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, phù hợp vật chứng đã thu giữ, các kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Phan Trọng L có giấy phép hạng FC, số A, mang tên Phan Trọng L do Sở Giao thông vận tải tỉnh T cấp, có giá trị đến 24/06/2026, Phan Trọng L làm hợp đồng lái xe cho công ty TNHH X, địa chỉ số nhà A, tổ A, phường T, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 12 giờ ngày 25/4/2025, L điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 20C-165.43 kéo theo rơ móc BKS 90R-003.18 của Công ty lưu thông trên đường Quốc lộ 18 theo hướng phường S (nay là Chu Văn A) đi Quảng Ninh để thực hiện công việc do Công ty G. Khi đến km 38 + 700 Quốc lộ A thuộc khu dân cư L, phường C, TP C, tỉnh Hải Dương (nay là tổ dân phố L, phường C, thành phố Hải Phòng), do điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn vi phạm quy định tại điểm b, e khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nên đã va chạm với xe đạp điện do cháu C2 đang điều khiển sang đường theo hướng ngược chiều đi của L. Hậu quả cháu C2 tử vong tại hiện trường, cháu N bị thương tích tổn hại sức khỏe 19%, xe đạp điện do cháu C2 điều khiển bị thiệt hại 210.000^d. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xâm phạm tính mạng, tài sản của bị hại, do cho rằng hậu quả nguy hiểm sẽ không xảy ra nên hành vi bị cáo nguy hiểm của bị cáo thực hiện với lỗi vô ý vì cẩu thả. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Hải Phòng truy tố bị cáo tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] Bị cáo có nhân thân tốt, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; đã bồi thường cho bị hại nên hậu quả được khắc phục một phần. Đại diện gia đình bị

hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị hại trong vụ án cũng có một phần lỗi khi điều khiển phương tiện sang đường không đảm bảo an toàn. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không cần cách ly bị cáo khỏi xã hội vẫn có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung nên cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát khu vực 9- Hải Phòng tại phiên tòa.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không hành nghề lái xe nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 300.000.000đồng. Công ty TNHH X không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự. Đại diện hợp pháp gia đình bị hại, Công ty TNHH X không có yêu cầu nào khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã thu giữ và trả lại xe 01 chiếc xe ô tô đầu kéo BKS 20C-16543 kéo theo rơ móc BKS 90R-003.18 do bị cáo L điều khiển là tài sản của Công ty TNHH X; Trả lại 01xe đạp điện sơn đen, đã qua sử dụng là tài sản của vợ chồng ông Hoàng Văn K là phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

Do không cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn nhất định nên cần trả lại giấy phép lái xe ô tô hạng FC, số GPLX: 190147012586, mang tên Phan Trọng L có giá trị đến ngày 24/6/2026 cho bị cáo L.

[7] Về án phí: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTV QG14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[8] Những vấn đề khác: Hành vi của Phan Trọng L điều khiển xe ô tô không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố T đã chuyển hồ sơ đến phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố T để xử lý vi phạm hành chính theo quy định là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về điều luật áp dụng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Các khoản 1, 2, 5 Điều 65 của BLHS; khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của BLTTHS; Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

2. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Trọng L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

3. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Phan Trọng L 15(Mười năm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30(ba mươi)tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phan Trọng L cho UBND phường T, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Hủy lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 500/LC-ĐTTH ngày 29/5/2025 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H(nay là Công an thành phố T) đối với bị cáo Phan Trọng L.

4. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

5. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Phan Trọng L 01 giấy phép lái xe hạng FC số 190147012586, mang tên Phan Trọng L do Sở Giao thông vận tải tỉnh T cấp, có giá trị đến 24/06/2026.(trả tại phiên tòa).

6. Về án phí: Buộc bị cáo Phan Trọng L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, bị đơn dân sự có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến việc bồi thường thiệt hại trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND khu vực 9 - Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng;
- Phòng HSNV- Công an TP Hải Phòng;
- THADS TP Hải Phòng;
- Bị cáo;
- Bị hại, Đại diện bị hại;
- Bị đơn dân sự;
- Lưu: HS, THS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Chu Thị Thu Hương